

1503270-44.2021.8.26.0576

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Carolina Marchiori Bueno Cocenzo

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... em que ele confessou a prática do furto. O réu confessou a prática do delito em juízo. Afasto a qualificadora de emprego de chave falsa porque não comprovada sua utilização, tampouco foi apreendida. Não há que se falar em furto privilegiado ou princípio da insignificância posto que o valor total dos bens subtraídos, R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), extrapola o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

3ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1503270-44.2021.8.26.0576 - 2021/000765

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2155923/2021 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 12964430 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 6190/20/429 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 2155923 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Réu:

PEDRO HENRIQUE CONCEICAO DE SOUSA

Artigo da Denúncia:

art. 155, § § 1º e 4º, inciso III, do Código Penal

Aos 23 de novembro de 2022, às 16:30h, na sala de audiências da 3ª Vara Criminal do Foro de São José do Rio Preto, Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dra. Carolina Marchiori Bueno Cocenzo, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Dr. Dosmar Sandro Valeri. Presente o acusado PEDRO HENRIQUE CONCEICAO DE SOUSA, acompanhado de Defensora Pública Dra. Jaqueline Marcelle Alves Amaral. Presentes ainda a vítima A D S e a testemunha Geraldo Pereira Perdin Neto. A seguir foram colhidos os depoimentos da vítima e testemunha e o réu interrogado, tendo a MM. Juíza declarado encerrada a instrução processual, passando-se aos debates. Após, dada a palavra às partes, foram feitas manifestações gravadas no sistema audiovisual. Em seguida, pela MM. Juíza foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. PEDRO HENRIQUE CONCEIÇÃO DE SOUSA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 155, § § 1º e 4º, inciso III, do Código Penal, porque no dia 9 de agosto de 2020, em horário indeterminado, mas à noite, logo durante o repouso noturno, na Rua Dois, nº. 430, bairro Estância Alvorada, nesta cidade e Comarca de São José do Rio Preto, SP, o acusado, com o emprego de chave falsa, subtraiu, para si, o veículo GM/Kadett GL, placa BPA-2664, cor prata, avaliado em R\$ 6.000,00 (seis mil reais), e o jogo das 04 rodas de liga leve de 17", no valor de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), conforme declarações da vítima, pertencente a

Agnaldo Dias da Silva. Consta na denúncia que durante a noite, Agnaldo estacionou o veículo em frente sua casa, localizada no endereço acima, quando escutou o motor sendo acionado e, ao correr na frente de sua casa, notou que o veículo havia sido furtado. Acionou a Polícia Militar pelo telefone 190 noticiando o ocorrido. No dia seguinte (10.8.21), policiais militares em patrulhamento pela Rua Achilles Morato de Carvalho, n. 641, Jardim das Oliveiras, localizaram o veículo furtado, sendo conduzido pelo acusado, o qual, ao notar a viatura policial, tentou fugir, evadindo-se em alta velocidade. A denúncia teve por base Inquérito Policial, sendo recebida às fls. 53/54. O réu foi citado por edital às fls. 59 e o processo e o curso do prazo prescricional permaneceram suspensos, nos termos do art. 366, caput, do Código Penal (fls. 88). Aos 06 de setembro de 2022 o réu foi citado pessoalmente, apresentando resposta à acusação às fls. 103/104, a qual foi apreciada às fls. 105/106. As folhas de antecedentes foram juntadas (fls. 69, 73/74, 78). Nesta audiência foi ouvida a vítima, as testemunhas e o réu interrogado. Em debates orais, o Ministério Público requereu a procedência parcial do delito para condenar o réu na prática do furto simples. A defesa, por seu turno, a aplicação das benesses legais, tendo em vista a confissão espontânea do acusado com relação à prática do delito de furto simples. É o relatório. DECIDO. A ação penal procede em parte. A materialidade do fato está comprovada pelo Inquérito Policial, pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05), pelo auto de avaliação (fls. 28/29), pelos demais documentos juntados aos autos, bem como pela prova oral produzida. A autoria, outrossim, é certa. Na fase policial, a vítima Agnaldo Dias da Silva disse ser proprietário do veículo GM/Kadett, placas BPA-2664, onde, no início da noite de 09/08/2020, estacionou o automóvel na frente de sua casa quando após cerca de 10 minutos escutou o motor sendo acionado e ao correr na frente de sua casa notou que o veículo estava sendo levado (furtado). Não conseguiu identificar o autor do furto. Ligou apenas no nº190 fazendo a denúncia, mas não compareceu na delegacia de polícia. No dia seguinte, policiais militares entraram em contato informando-o sobre o encontro do veículo e solicitando seu comparecimento no plantão policial. "O veículo estava em bom estado sem amassados, contudo, o motor foi danificado bem como o jogo das 04 rodas de liga leve de 17" foi retirado do veículo e colocados outras de ferro. Seu veículo, na época dos fatos, custava cerca de R\$ 6.000,00, mais o jogo de rodas e pneus ao valor de R\$ 1.500,00. Após dois meses, vendeu o veículo Kadett (fls. 30). Em juízo, a vítima Agnaldo Dias da Silva disse que o furto aconteceu na frente da casa da vítima. Um dia depois do furto, o veículo foi encontrado pela polícia. O veículo estava trancado. Segundo informação da polícia, o veículo foi "mixado", mas não viu a chave falsa. O veículo apresentava vários danos, troca das rodas. Na fase policial, a testemunha comum Geraldo Pereira Pardin Neto, policial militar, elaborou o histórico do boletim de ocorrência nº 6190/2020, no qual consta que em patrulhamento ostensivo de rotina deparou-se com o veículo, acima descrito, o qual consta queixa de furto pelo nº190, motivo pelo qual tentou-se realizar a abordagem. Ao notar a viatura o autor, que estava conduzindo o veículo GM/KADET de placas BPA-2664, cor prata, com queixa de furto, tentou fuga, evadindo-se do local em alta velocidade. Após acompanhamento, o autor tentou abandonar o veículo e continuar a fuga correndo a pé, momento em que foi alcançado e devidamente abordado, entretanto, embora não foi necessária a utilização da força progressiva, foi utilizado algemas, haja vista que o abordado já havia empreendido em fuga uma vez. Conduzido a Delegacia de Polícia, o autor confessou ter subtraído o veículo na noite do dia anterior utilizando-se de uma micha, não revelando os motivos que o levaram a cometer o crime. Foi requisitado exame de IC para o veículo, o qual foi entregue à vítima pela polícia militar, motivo pelo qual deixou-se de realizar o auto de exibição apreensão e entrega. Em revista no indivíduo nada de irregular foi encontrado com o indivíduo, porém, a micha estava no contato do veículo. Realmente o indivíduo, identificado como Pedro Henrique Conceição de Sousa, não esclareceu por qual motivo furtou o automóvel (fls. 04, 19). Em juízo, a testemunha comum Geraldo Pereira Pardin Neto, policial militar, disse que estava em patrulhamento e avistou o veículo que era produto de furto. O condutor do veículo tentou fugir. Em revista pessoal, foi encontrada chave mixa com o acusado. O réu confessou a prática

do furto com uso da chave falsa. O réu conduzia o veículo quando foi encontrado. Não se recorda se havia outra chave em poder do acusado. Não constam declarações do réu Pedro Henrique Conceição de Sousa na fase policial. Em juízo, o réu Pedro Henrique Conceição de Sousa disse que é verdade. Furtou o carro que estava aberto. Depois fez chave mixa para ligar o carro dias depois. O carro estava sem roda porque tinha quebrado. Foi abordado pelos policiais na posse do veículo. O carro estava com a porta aberta e tinha chave reserva dentro do porta-luvas do carro. Não se recorda se a chave mixa foi apreendida. Não trocou as rodas do veículo. Ficou comprovado que o réu subtraiu, para si, o veículo GM/Kadett Gle o jogo das 4 rodas de liga leve de 17 pertencente a Agnaldo Dias da Silva. Os policiais militares em patrulhamento localizaram o veículo furtado, sendo conduzido pelo acusado que, ao notar a viatura policial, tentou fugir, evadindo-se em alta velocidade. A vítima disse que o veículo foi furtado quando estava estacionado em frente a sua casa. A testemunha Geraldo confirmou que encontrou o veículo na posse do acusado, oportunidade em que ele confessou a prática do furto. O réu confessou a prática do delito em juízo. Afasto a qualificadora de emprego de chave falsa porque não comprovada sua utilização, tampouco foi apreendida. Não há que se falar em furto privilegiado ou princípio da insignificância posto que o valor total dos bens subtraídos, R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), extrapola o valor equivalente ao salário-mínimo. Nesse sentido: "Em relação à figura do furto privilegiado, o art. 155, § 2º, do Código Penal impõe a aplicação do benefício penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem furtado, assim considerado aquele inferior ao salário-mínimo ao tempo do fato. Trata-se, em verdade, de direito subjetivo do réu, não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão, embora o dispositivo legal empregue o verbo 'poder'" (HC 583.023/SC, j. 04/08/2020). Assim, satisfatoriamente provadas a materialidade e a autoria, a condenação é medida que se impõe. Passo a dosar a pena do réu. A pena-base tem por referência o preceito secundário do artigo 155, caput do Código Penal, cuja previsão mínima é de 01 ano de reclusão e multa. A culpabilidade é a própria do crime. Não havendo circunstância verificada nos autos a demonstrar maior grau de reprovabilidade na conduta. O réu não possui maus antecedentes (fls. 127/128). Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, 01 ano de reclusão e 10 dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, levando-se em consideração a situação econômica do réu, em conformidade com o artigo 60 do Código Penal. Não obstante a menoridade e confissão, a pena deverá permanecer inalterada diante da impossibilidade de diminuí-la, nesta fase, aquém dos limites legais cominados abstratamente. Afasto a causa de aumento de pena referente ao cometimento de do crime durante o repouso noturno, prevista no §1º do art. 155 do CP, uma vez que esta deve incidir quando o crime for cometido durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as residências, estabelecimentos comerciais e veículos. Ocorre que o veículo da vítima estava estacionado na rua, via pública, não havendo incidência da referida causa de aumento. Ademais, a vítima disse que estava acordada e os fatos

ocorreram por volta das 19 horas. Não havendo outras causas modificadoras da pena, fixo-a no patamar supra. Presentes os requisitos, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de meio salário-mínimo a entidade com destinação social. Em caso de revogação da pena alternativa, estabeleço o regime aberto para o cumprimento da pena corporal. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu PEDRO HENRIQUE CONCEIÇÃO DE SOUZA, como incurso no art. 155, caput do Código Penal, à pena de 01 ano de reclusão em regime aberto e 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, substituída a pena corporal por prestação de serviços comunitários, pelo tempo da pena aplicada, e na prestação pecuniária de meio salário mínimo a entidade com destinação social, a ser oportunamente indicada pelo Juízo da Execução. Recurso em liberdade. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Veículo devolvido à vítima (fls. 04). Deixo de fixar indenização mínima a ela porque não há prova do efetivo prejuízo sofrido. Custas do processo pelo réu, observando-se o art. 12 da Lei 1060/50 (Lei da Assistência Judiciária). Nesta oportunidade, o réu renunciou ao recurso. Publicada

em audiência, registre-se, saindo os presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, MAYLA KELLEN CARVALHO, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CERTIDÃO: CERTIFICO e DOU FÉ QUE AS PARTES PRESENTES NESTE ATO TOMARAM CIÊNCIA DE TODO O TEOR DESTE TERMO DE AUDIÊNCIA, NO QUAL CONSTARÁ A ASSINATURA DIGITAL DO MM. JUIZ.